



**P U T U S A N**

**Nomor 2630 PK/Pid.Sus-LH/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **RONI alias PITO bin (almarhum) ANAS;**  
Tempat Lahir : Padang;  
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/10 Agustus 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Lantak Mingkudu, RT 000, RW 000, Desa Padang Bintungan, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 2630 PK/Pid.Sus-LH/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 27 Februari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI alias PITO bin (almarhum) ANAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105”, melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI alias PITO bin (almarhum) ANAS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan jumlah masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set alat bakar;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 2630 PK/Pid.Sus-LH/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batok;
- 1 (satu) buah sepi;
- 2 (dua) buah kantong plastik yang berisikan pijar;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Poco warna kuning;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) botol pertalite;
- 1 (satu) buah tempat pijar;
- 1 (satu) botol air raksa;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna abu metalik;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik merek CHQ warna hitam;
- 1 (satu) unit kalkulator;
- 1 (satu) buah buku nota kontan;
- 1 (satu) botol plastik;
- 1 (satu) unit kalkulator warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah pentolan emas;
- 12 (dua belas) biji emas;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 10 Maret 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI alias PITO bin (almarhum) ANAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan pemurnian mineral yang tidak berasal dari pemegang izin" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 2630 PK/Pid.Sus-LH/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set alat bakar;
  - 1 (satu) buah batok;
  - 1 (satu) buah sepi;
  - 2 (dua) buah kantong plastik yang berisikan pijar;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Poco warna kuning;
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 1 (satu) botol pertalite;
  - 1 (satu) buah tempat pijar;
  - 1 (satu) botol air raksa;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna abu metalik;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik merek CHQ warna hitam;
  - 1 (satu) unit kalkulator;
  - 1 (satu) buah buku nota kontan;
  - 1 (satu) botol plastik;
  - 1 (satu) unit kalkulator warna hitam;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah pentolan emas dengan rincian berat bersih 3,60 (tiga koma enam nol) gram, berat mangkok tembikar 21,70 (dua puluh dua satu koma tujuh nol) gram dengan kadar emas 21 (dua puluh satu) karat;
  - 12 (dua belas) biji emas lantakan dengan rincian berat bersih 22,65 (dua puluh dua koma enam lima) gram, berat mangkok tembikar 25,30 (dua puluh dua lima koma tiga nol) gram dengan kadar emas 23 (dua puluh tiga) karat;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 195/PID.SUS/2025/PT PBR tanggal 30 April 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 10 Maret 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 413/Akta Pid.Sus/2024/PN Rgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2025, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 23 Juni 2025 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2025 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 23 Juni 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 9 Mei 2025. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:



- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana pada pokoknya Penasihat Hukum Terpidana memohon agar Terpidana dinyatakan terbukti sebagai bersama-sama melakukan, bukan sebagai orang yang menyuruh melakukan, dengan alasan *judex facti* telah melakukan kekhilafan mengenai penerapan hukum Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan pada Terpidana pada dakwaan Alternatif Kedua, dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terpidana seharusnya terbukti bersama-sama melakukan pemurnian emas dengan pelaku lainnya, bukan terbukti sebagai orang yang menyuruh melakukan. Selain itu, Terpidana mohon keringanan hukuman dengan alasan telah terjadi disparitas penjatuh pidana yang jauh antara Terpidana dengan pelaku lainnya, dimana Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, sedangkan Saksi Noor Ali Mustofa alias Latif bin (almarhum) Sunar dan Saksi Sunardi alias Dibetet bin Suradi dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan. Selain itu, terdapat juga putusan serupa atas nama Terpidana yang dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan 2 (dua) orang anggota Majelis yang memutus sama dengan perkara Terpidana;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan, Terpidana diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 sekira pukul 05.20 WIB, dimana Terpidana diamankan sewaktu berada di rumah yang berada di daerah Padang Pariaman, sedangkan penyebabnya Terpidana diamankan terkait dengan sebelumnya Saksi Sunardi alias Dibetet dan Saksi Noor Ali alias Latif yang telah diamankan terlebih dahulu oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 14 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB dikarenakan melakukan kegiatan menerima pembakaran/pemurnian emas serta pembelian emas ilegal dari para penambang tanpa izin, sedangkan kaitannya dengan Terpidana atau perkara ini adalah Terpidana merupakan orang yang menyuruh dan mendanai Saksi Noor Ali dan Saksi Sunardi alias Dibetet untuk melanjutkan kegiatan atau pekerjaan untuk menerima pembakaran

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 2630 PK/Pid.Sus-LH/2025





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(permurnian) emas dan menerima pembelian emas dari para penambang emas tanpa izin sejak bulan Agustus 2024, dimana Terpidana menyuruh Saksi Noor Ali Mustofa alias Latif dan Saksi Sunardi alias Dibetet untuk melanjutkan kegiatan tersebut disebabkan Terpidana harus pulang kampung karena istri Terpidana akan melahirkan;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, hubungan yang terjadi antara Terpidana dengan Saksi Noor Ali Mustofa alias Latif bin (almarhum) Sunar dan Saksi Sunardi alias Dibetet bin Suradi adalah bentuk turut serta, dimana masing-masing pelaku memiliki maksud untuk mewujudkan tindak pidana pemurnian emas tersebut, dimana Terpidana saat kejadian berperan sebagai pemodal, sedangkan pelaku yang lain berperan membeli butiran emas dari penambang ilegal dan memurnikannya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, *judex facti* telah keliru dalam menerapkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, pertimbangan ini juga didukung dengan fakta bahwa Saksi Noor Ali Mustofa alias Latif bin (almarhum) Sunar dan Saksi Sunardi alias Dibetet bin Suradi juga dihukum, sementara apabila Terpidana terbukti berperan sebagai orang yang menyuruh melakukan, maka pelaku lainnya sebagai orang yang disuruh tidak mungkin dinyatakan bersalah melakukan pidana dalam perkara yang sama;
- Bahwa selain itu, telah terjadi disparitas penjatuhan pidana antara Terpidana dengan pelaku lainnya, sementara peranan Terpidana dengan pelaku lainnya tidak berbeda signifikan. Oleh karena itu, pidana dijatuhkan kepada Terpidana dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan Terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dan juga demi rasa keadilan. Oleh karenanya, permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dapat dibenarkan karena *judex facti* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan dalam hal penjatuhan pidana sesuai pertimbangan tersebut di atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHP;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 2630 PK/Pid.Sus-LH/2025



Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 195/PID.SUS/ 2025/PT PBR tanggal 30 April 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 10 Maret 2025 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **RONI alias PITO bin (almarhum) ANAS** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 195/PID.SUS/2025/PT PBR tanggal 30 April 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 10 Maret 2025 tersebut;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 2630 PK/Pid.Sus-LH/2025





**MENGADILI KEMBALI:**

1. Menyatakan Terpidana **RONI alias PITO bin (almarhum) ANAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh melakukan pemurnian mineral yang tidak berasal dari pemegang izin”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set alat bakar;
  - 1 (satu) buah batok;
  - 1 (satu) buah sepit;
  - 2 (dua) buah kantong plastik yang berisikan pijar;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Poco warna kuning;
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 1 (satu) botol pertalite;
  - 1 (satu) buah tempat pijar;
  - 1 (satu) botol air raksa;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna abu metalik;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik merek CHQ warna hitam;
  - 1 (satu) unit kalkulator;
  - 1 (satu) buah buku nota kontan;
  - 1 (satu) botol plastik;
  - 1 (satu) unit kalkulator warna hitam;Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah pentolan emas dengan rincian berat bersih 3,60 (tiga koma enam nol) gram, berat mangkok tembikar 21,70 (dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu koma tujuh nol) gram dengan kadar emas 21 (dua puluh satu) karat;

- 12 (dua belas) biji emas lantakan dengan rincian berat bersih 22,65 (dua puluh dua koma enam lima) gram, berat mangkok tembikar 25,30 (dua puluh lima koma tiga nol) gram dengan kadar emas 23 (dua puluh tiga) karat;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Terpidana sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **19 September 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,  
t.t.d./  
**Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**  
t.t.d./  
**Sigid Triyono, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
t.t.d./  
**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
t.t.d./  
**Dr. Carolina, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus  
t.t.d./

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2630 PK/Pid.Sus-LH/2025